

[9] 가설건축물 설치 승인 및 관리 불철저

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」 제22조(용도 변경 및 가설건축물 등 설치)에 따르면 피대부자가 대부재산의 원활한 이용을 위하여 가설건축물 등을 설치하는 경우에는 설치면적 및 설치도면 등을 제출받아 확인하여야 한다고 되어 있고
- 총괄청(기획재정부)에서 정한 「임대국유지상 설치가능 한 시설물 허용지침」에 따르면 가설건축물 설치를 허용하면서 원상회복이 필요한 경우에는 「민사소송법」 제385조¹²⁾에 따라 당사자 간 합의에 의거 지방법원에 화해 신청 후 화해조서¹³⁾를 작성하도록 하되
- 국유재산 관리기관이 임대목적, 기간 및 시설물의 종류를 감안하여 시설물 철거 등 원상회복이 확실시 된다고 인정하는 경우에는 제소 전 화해내용과 같은 조항을 포함한 공증각서 청구로 대체할 수 있다고 되어 있고

12) 제385조(화해신청의 방식) ① 민사상 다툼에 관하여 당사자는 청구의 취지·원인과 다투는 사정을 밝혀 상대방의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원에 화해를 신청할 수 있다.

② 당사자는 제1항의 화해를 위하여 대리인을 선임하는 권리를 상대방에게 위임할 수 없다.

③ 법원은 필요한 경우 대리권의 유무를 조사하기 위하여 당사자본인 또는 법정대리인의 출석을 명할 수 있다.

④ 화해신청에는 그 성질에 어긋나지 아니하면 소에 관한 규정을 준용한다.

13) 계약기간 만료 또는 계약서상에 명기된 계약해제 사유가 발생하여 계약이 해제된 경우, 또는 국유재산 관리청이 허용한 시설물과 상이하게 시설물을 설치한 경우에는 임차인은 임대 국유지를 관리기관에 명도한다는 사실, 이 경우 임차인이 국유지상에 설치한 가설시설물을 즉시 철거한다는 사실, 임차인이 상기 사유로 가설시설물을 철거하는 때에는 가설시설물 시설비 및 권리금 등 어떠한 명목의 금원도 청구하지 않는다는 사실, 임차인의 영업행위로 발생한 제세공과금은 임차인이 납기 내에 납부한다는 사실 등 기타 재산 관리에 필요한 사항을 내용으로 함

△ 원상회복이 불필요한 경우에는 계약만료 또는 계약해제 시 동 시설물에 대한 일체의 권리를 포기한다는 취지의 공증 각서를 시설물 설치를 허용하는 때에 징구¹⁴⁾하여야 한다고 되어 있음

- 또한, 같은 지침 및 「국유재산 실무(2016. 1.)」에 따르면 원상회복을 위한 이행보증금은 해당 가설시설물의 투자예상액(공사원가계산서상의 총 공사비)의 10% 이상으로 하되, 실제 철거 등 원상회복에 소요되는 예상 비용을 고려하여 결정하도록 되어 있고 이를 확인할 수 없는 경우에는 이행보증금 예치기준 금액에 따라 산출하여 수령하도록 되어 있음

□ 그런데, 경남지역본부에서 대부 중인 국유재산에 설치를 승인한 가설건축물 종류 및 관리 실태를 표본으로 점검한 결과

- 2006. 10. 31. 국세물납으로 인수받은 '경상남도 □□시 □□동 △△-△외 △필지(대, 1,841m²)' 소재 국유재산에 대하여 2010. 5. 13. (주)○○○○○○과 대부계약을 체결(대부기간 : 2010. 5. 6. ~ 2015. 5. 5.)하고

- 2011. 5. 19. 위 국유재산에 대하여 연면적 2,479.83m²의 모델 하우스 및 322.56m²의 임시사무소를 설치 승인하면서 철거를 위한 보증금 42,400천 원¹⁵⁾을 이행보증증권으로 수령하고 제소 전 화해를 하였으나

14) 「민사집행법」 제56조(그 밖의 집행권원)에 따르면 채무자가 강제집행을 승낙한 취지가 적혀 있는 것만 강제 집행이 가능하므로 제 공증각서 작성시에도 피대부자가 강제집행을 승낙한 취지를 명시적으로 표시하여 작성하여야 향후 강제집행이 가능함

15) 산출된 이행보증금은 2011. 5. 19. 가설건축물 승인 당시에는 '국유재산 관리실무'에 게재된 이행보증금(평당 5만 원)으로 수령하였음

- 2015. 8. 4. 대부계약을 갱신(대부계약기간 : 2015. 5. 6. ~ 2020. 5. 5.)하여 체결할 때에는 가설건축물에 대하여 별도의 가설건축물 설치 승인을 하지 않았고 제소 전 화해도 작성하지 않는 등

△ [표 14]와 같이 총 12건의 국유재산에 설치된 가설건축물에 대하여 제소 전 화해를 작성하거나 공증각서를 수령하지 않았고

[표 14] 가설건축물의 제소전 화해(공증각서 포함) 미수령 현황

(단위 : m², 천 원)

순 번	국유재산 소재지	피대 부자	구조	규격	설치 승인일	구분
--------	----------	----------	----	----	-----------	----

“기재생략”

* 위 국유재산에 대한 대부계약은 2017. 4. 19. 대부료 연체를 원인으로 해지

- 위 가설건축물의 경우 철거를 위한 이행보증금도 ‘국유재산 실무집’의 이행보증금 예치기준에 따라 133,853천 원을 수령

△ [표 15]와 같이 총 3건의 국유재산에 설치된 가설건축물에 대하여서는 원상회복을 위한 이행보증금을 부족하게 수령한 것으로 확인됨

(단위 : m², 천 원)

순번	국유재산 소재지	피대부자	구조	규격	정당 이행 보증금(A)	수령 이행 보증금(B)	부족금액 (A-B)
----	----------	------	----	----	--------------------	--------------------	---------------

“기재생략”

※ 2011. 5. 19. 가설건축물 축조당시 건축면적은 2,479.83㎡였으나 가설건축물을 관리하는 ○○○시 문서「가설건축물 존치기간 연장신고 수리알림(주식회사 ○○○○○○○)(○○시 건축과-29498(2015. 8. 5.))」에 따르면 1914.93㎡(임시사무실 322.56㎡ 및 견본주택 1592.37㎡)로 가설건축물 면적이 변경되어 이에 따라 이행보증금을 산출함

【조치할 사항】

- ◇ 경남지역본부장은 국유재산에 가설건축물 설치를 허가하면서
제소 전 화해조서를 작성하지 않은 2건¹⁷⁾ 및 공증각서를 징구
하지 않은 9건에 대하여 제소 전 화해조서를 작성하거나 공증
각서를 징구하고,
- 원상회복을 위해 피대부자로부터 수령하여야 하는 이행
보증금을 적정하게 수령하지 않은 2건¹⁸⁾에 대하여 미청구한
이행보증금 금액 2,000천 원을 청구하며,
- 업무 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게 주의를 촉구하고, 향후
동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 직무 교육을
실시하시기 바랍니다. (시정)

17) '경상남도 □□시 □□동 △△△-△외 △필지'는 토지인도 소송[(○○고등법원(○○재판부) △△△△나△△△△△)]이 진행 중이므로 제소 전 화해 징구 대상에서 제외

18) 사내 변호사에게 위 사항과 관련하여 유선질의 한 결과, 이행보증금의 성격은 장래의 이행을 담보하기 위한 것이므로 이미 가설 건축물이 설치되고 대부계약이 해지된 경우에는 이행보증금을 추가로 받을 실익은 없으며

- 위 토지와 관련하여 진행 중인 토지 인소 소송의 1심 판결문(○○지방법원 ○○지원 △△△△가합△△△△△) 주문에서 '피고 (주)○○○○○○○은 건본주택 1,592.37㎡ 및 경량 철골조 임시사무소 322.56㎡를 철거하고 부동산을 인도하라'고 하고 있으므로 이와 같은 주문 내용으로 소송이 확정될 경우(현재 위 주식 1)의 2심 진행 중) 철거의 주체는 (주)○○○○○○○이 되고, 철거와 관련하여 발생한 비용은 (주)○○○○○○○이 부담한다고 볼 수 있으므로 이행보증금을 추가로 청구하지 않고 추후 소송 확정시 철거비용을 피고인 (주)○○○○○○○에게 부담시켜 청구

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현근무지
-----	-----	-----	-----	------	------	------

“기재생략”